

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1351/2543

นายวิเชียร อ่อนช้อย กับพวก
นายกุดี สายพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 427, มาตรา 438, มาตรา 444 วรรคหนึ่ง, มาตรา 446 วรรคหนึ่ง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (8), มาตรา 1 (9), มาตรา 27, มาตรา 102, มาตรา 175

รถยนต์บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุมีชื่อจำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ประกอบการขนส่ง แม้จำเลยที่ 3 จะให้จำเลยที่ 2 เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกสิบล้อดังกล่าวไป แต่จำเลยที่ 3 ก็เป็นผู้เสียภาษีในการใช้รถยนต์ประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคลตลอดมาทุกปีและยินยอมให้จำเลยที่ 2 นำรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปประกอบการขนส่งในนามของจำเลยที่ 3 พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่ง โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างขับรถบรรทุกสิบล้อของจำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดในทางการที่จ้างและในการประกอบการขนส่งอันเป็นธุรกิจที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์กระบะของโจทก์ที่ 1 อยู่ในสภาพพังยับเยิน แม้จะทำการซ่อมแซมอย่างดีแล้วก็ไม่สามารถทำให้คืนดีเหมือนเดิมได้ ทำให้รถยนต์เสื่อมราคาไปจากการใช้ตามปกติ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 กำหนดค่าเสื่อมราคารถยนต์ให้แก่โจทก์ที่ 1 อีก จึงหาใช่เป็นการกำหนดค่าเสียหายซ้ำซ้อนกับค่าซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ไม่

ความเสียหายจากการกระทำละเมิดเป็นเหตุให้ผู้ถูกรกระทำละเมิดได้รับ
อันตรายสาหัสและต้องทุพพลภาพเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างไปตลอดชีวิต นอกจากผู้
ถูกรกระทำละเมิดจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายความสามารถประกอบการทำงานตามที่บัญญัติไว้ใน
ใน ป.พ.พ. มาตรา 444 วรรคหนึ่งแล้ว ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหาย ที่ต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจากการทุพพลภาพ
ไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา
446 วรรคหนึ่ง อีกด้วย และค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าเสื่อมสุขภาพอนามัยส่วนนี้กับค่า
เสียหายความสามารถประกอบการทำงาน เป็นค่าเสียหายคนละอย่างแตกต่างกัน และไม่ซ้ำ
ซ้อนกัน

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศาลที่รับแต่งตั้งจากศาลจังหวัดสกลนครให้สืบพยานหลัก
ฐานของจำเลยแทนตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 102 เท่านั้น การที่โจทก์ยื่น
คำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด หาใช่กระบวนการพิจารณาสืบพยานหลัก
ฐานของจำเลยตามที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแต่งตั้งให้กระทำแทนศาลจังหวัดสกลนคร
ไม่ ดังนั้น การที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ โดยให้
โจทก์ไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดีจึง
ชอบแล้ว และการที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมีได้รับคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ไว้แล้วส่ง
ไปศาลจังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณานั้น ก็หาเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่
เมื่อโจทก์มิได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ศาลจังหวัดสกลนครที่พิจารณาคดี การดำเนิน
กระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับจำเลยต่อมาทั้งหมดจึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ๑๑๑,๓๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐๙,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ๑๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๓ ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๑๐๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ ถึงวันฟ้องและให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท

จำเลยที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๓ ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๕,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๓ ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ รับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ ๒ เป็นภรรยาของจำเลยที่ ๑ และเป็นผู้เช่าซื้อและผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๒ ร้อยเอ็ด โดยมีจำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าของและมีชื่อเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์บรรทุกสิบล้อดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๔๗๒ ร้อยเอ็ด ชนท้ายรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ป - ๑๗๖๒ นครราชสีมา ซึ่งโจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของและผู้ขับ เป็นเหตุให้รถยนต์กระบะของโจทก์ที่ ๑ เสียหาย และโจทก์ที่ ๒ ซึ่งนั่งมาในรถยนต์กระบะดังกล่าวได้รับอันตรายสาหัสจนเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างไปตลอดชีวิต ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ข้อแรกมีว่า จำเลยที่ ๓ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ หรือไม่ เห็นว่า รถยนต์บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุมีชื่อจำเลยที่ ๓ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ประกอบการขนส่งตามเอกสารหมาย จ. ๔ แม้จำเลยที่ ๓ จะให้จำเลยที่ ๒ เช่าซื้อรถยนต์บรรทุกสิบล้อดังกล่าวไป แต่จำเลยที่ ๓ ก็เป็นผู้เสียภาษีในการใช้รถยนต์ประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคลตลอดมาทุกปีและยินยอมให้จำเลยที่ ๒ นำรถยนต์บรรทุกสิบล้อไปประกอบการขนส่งในนามของจำเลยที่ ๓ พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๓ ดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ มีผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการขนส่ง โดยมีจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อของจำเลยที่ ๓ เมื่อจำเลยที่ ๑ กระทำละเมิดในทางการที่จ้างและในการประกอบการขนส่งอันเป็นธุรกิจที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ มีผลประโยชน์ร่วมกัน จำเลยที่ ๓ จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ด้วย

ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ข้อสองมีว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ให้จำเลยที่ ๓ ร่วมชดเชยค่าเสื่อมราคาของรถยนต์กระบะของโจทก์ที่ ๑ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเสื่อมสภาพอนามัยของโจทก์ที่ ๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นการกำหนดค่าเสียหายซ้ำซ้อนกับค่าเสียหายที่กำหนดให้แล้วหรือไม่ เห็นว่า รถยนต์บรรทุกสิบล้อชนรถยนต์กระบะของโจทก์ที่ ๑ ด้วยความแรง เมื่อชนแล้วยังพลิกคว่ำทับรถยนต์

กระยะของโจทก์ที่ ๑ ด้วย ทำให้เกิดความเสียหายทางด้านหลังของรถยนต์กระยะของโจทก์ที่ ๑ ในสภาพพังยับเยิน ซึ่งต้องซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท และก่อนถูกชนรถยนต์กระยะของโจทก์ที่ ๑ มีราคา ๑๓๐,๐๐๐ บาท หลังถูกชนเมื่อซ่อมเสร็จแล้วราคาเหลือเพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์กระยะของโจทก์ที่ ๑ ในสภาพพังยับเยินดังกล่าวแม้จะทำการซ่อมแซมอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่สามารถทำให้คืนดีเหมือนเดิมได้นั่นเอง ทำให้รถยนต์เสื่อมราคาไปจากการใช้ตามปกติ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ กำหนดค่าเสื่อมราคารถยนต์ให้แก่โจทก์ที่ ๑ อีก จึงหาใช่เป็นการกำหนดค่าเสียหายซ้ำซ้อนกันไม่ ส่วนที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ให้ค่าเสียหายเป็นค่าเสื่อมสุขภาพอนามัยแก่โจทก์ที่ ๒ อีก ๕๐,๐๐๐ บาท นอกเหนือจากค่าเสียความสามารถประกอบการทำงานที่กำหนดให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว เป็นค่าเสียหายที่ซ้ำซ้อนและสูงเกินส่วนนั้น เห็นว่า ความเสียหายจากการกระทำละเมิดจนเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๒ ได้รับอันตรายสาหัสและต้องทุพพลภาพเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างไปตลอดชีวิตนั้น นอกจากโจทก์ที่ ๒ จะได้รับชดเชยค่าเสียความสามารถประกอบการทำงานตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่งแล้ว โจทก์ที่ ๒ ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่โจทก์ที่ ๒ ต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจากการทุพพลภาพไปตลอดชีวิต ซึ่งเป็นความเสียหายอันมิใช่ตัวเงินดังที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่งอีกด้วย และค่าเสียหายซึ่งเป็นค่าเสื่อมสุขภาพอนามัยของโจทก์ที่ ๒ ส่วนนี้กับค่าเสียความสามารถประกอบการทำงาน เป็นค่าเสียหายคนละอย่างแตกต่างกัน และไม่ซ้ำซ้อนกันดังจำเลยที่ ๓ ฎีกา และเมื่อคำนึงถึงความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจที่โจทก์ที่ ๒ ต้องได้รับไปตลอดชีวิตแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเหมาะสมแล้ว

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ในข้อสุดท้ายมีว่า การที่โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นศาลรับประเด็น และศาล

จังหวัดร้อยเอ็ดมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยให้โจทก์ทั้งสองไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องที่ศาล
จังหวัดสกลนครเป็นการสั่งโดยหลงผิด ชอบที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดจะรับคำร้องของ
โจทก์ทั้งสองแล้วส่งไปยังศาลจังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณาสั่ง ดังนั้น คำร้องของโจทก์ทั้ง
สองที่ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ จึงผูกพันคู่ความ โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจดำเนินคดีแก่
จำเลยที่ ๓ อีกต่อไปนั้น เห็นว่า ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศาลที่รับแต่งตั้งจากศาล
จังหวัดสกลนครให้สืบพยานหลักฐานของจำเลยที่ ๓ แทนตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ.
มาตรา ๑๐๒ เท่านั้น การที่โจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ที่ศาล
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงหาใช่กระบวนการพิจารณาสืบพยานหลักฐานของจำเลยที่ ๓ ตามที่
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแต่งตั้งให้กระทำแทนศาลจังหวัดสกลนครไม่ ดังนั้น การที่ศาล
จังหวัดร้อยเอ็ดมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ทั้งสองดังกล่าวโดยให้โจทก์
ทั้งสองไปยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ที่ศาลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาคดี
จึงชอบแล้ว หาเป็นการสั่งโดยหลงผิดแต่ประการใด และการที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
มิได้รับคำร้องขอถอนฟ้องดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองไว้แล้วส่งไปศาลจังหวัดสกลนครเพื่อ
พิจารณาสั่งนั้น ก็หาเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายดังจำเลยที่ ๓ ฎีกาไม่ เมื่อ
โจทก์ทั้งสองมิได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๓ ที่ศาลจังหวัดสกลนครที่พิจารณาคดี
การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๓ ต่อมาทั้งหมดจึงชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ ๓ ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๕,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ทั้งสอง.

(วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-สุวัตร สุขเกษม-วิบูลย์ มีอาสา)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายชยุตม์ ประภาคมล

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายสมศักดิ์ อเนกพุมิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ